

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2718/2532

นายทวีชัย ผดุงปรีชาไชย
นางเปรมวดี ผดุงปรีชาไชย

โจทก์
กับพวก

ป.อ. มาตรา , มาตรา 265

แบบฟอร์มรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับ
ซึ่งสิทธิจึงไม่ใช่เอกสารสิทธิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕,
๒๖๘

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยว่าเอกสารตามฟ้องที่กล่าวหาว่าเป็นเอกสารปลอมคือกระดาษแบบฟอร์มรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า(ประเทศไทย) จำกัด กับกระดาษรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นเอกสารสิทธิหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่านายสี่อ และนางวิรุณี ได้รับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไว้เรียบร้อยแล้ว และบุคคลทั้งสองได้เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เอกสารทั้งสองฉบับนี้ไม่ปรากฏว่าเป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิใดเลยแม้จำเลยที่ ๑ จะได้แนบไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อของกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท ก็ไม่อาจฟังได้ว่าเอกสารทั้งสองฉบับนั้นเป็นเอกสารสิทธิ เพราะเป็นเพียงเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเท่านั้น

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-ส่อง สุขบุญณะพันธ์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายนิก หนูเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ